

BASE COMPLETA · DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M09

Audiência, Resposta do Reclamado, Conciliação, Acordo Extrajudicial e Reconvenção

Teoria Completa

Material principal do módulo, com teoria consolidada, fluxos, comparativos, prazos, jurisprudência e 10 questões autorais.

Fontes validadas: F21 (principal) e F18 (somente Reconvenção).

Material offline para aprovação. Sem publicação ou integração.

1. VISÃO GERAL

Este módulo estuda a dinâmica da audiência trabalhista e as respostas processuais que se conectam a ela. O eixo central é saber **o que acontece em cada momento, quem deve comparecer, qual a consequência da ausência, como o reclamado responde, como a conciliação opera, como funciona o procedimento de homologação de acordo extrajudicial e como a reconvenção se insere nos mesmos autos.**

A matéria é especialmente sensível a confusões de prova: arquivamento × revelia; revelia × confissão; ausência do reclamante × ausência do reclamado; defesa oral × escrita; contestação × reconvenção; acordo judicial × extrajudicial; e audiência inicial × audiência de instrução.

Ligação com os módulos vizinhos

M8 - aprofundamento anterior: reclamação trabalhista, petição inicial, formação da demanda, procedimentos e caminho até a audiência.

M9 - este módulo: audiência, comparecimento, ausência, resposta, conciliação, acordo extrajudicial e reconvenção.

M10 - aprofundamento seguinte: teoria da prova, ônus, meios de prova, produção e valoração.

Quando a F21 menciona prova, testemunha, perícia ou depoimento, o M9 usa somente o necessário para entender a dinâmica da audiência e os efeitos da confissão. A teoria probatória fica no M10.

2. MAPA DO MÓDULO

1. Audiência trabalhista - regras gerais.
2. Comparecimento e representação das partes.
3. Arquivamento, revelia, confissão e contumácia.
4. Resposta do reclamado e atos processuais em audiência.
5. Conciliação.
6. Homologação de acordo extrajudicial.
7. Reconvenção.
8. Prazos, números, jurisprudência e comparativos.
9. Revisão, pegadinhas, erros e checklist.

Fontes e recortes preservados

Fonte	Papel	Conteúdo utilizado
F21 - <i>Audiências, Acordo Extrajudicial, Resposta do Reclamado e Conciliação</i> - Gustavo Deitos - 117 páginas - código Gran 250807396975	principal	audiência, comparecimento, representação, arquivamento, revelia, confissão, contumácia, resposta, atos em audiência, protesto/preclusão, conciliação, acordo extrajudicial, súmulas e OJs
F18 - <i>IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvensão</i> - Gustavo Deitos - 63 páginas	complementar	somente capítulo 4 - Reconvensão

F18 - excluído do M9: IDPJ, responsabilidade do sócio e IAFG.

Código Gran da F18: não identificado expressamente no texto lido; não foi inferido a partir do nome do arquivo.

3. TEORIA COMPLETA

1. AUDIÊNCIA TRABALHISTA

1.1. Conceito funcional

A audiência trabalhista é o principal ambiente de concentração dos atos processuais orais. A F21 relaciona essa concentração ao **Princípio da Oralidade** e mostra que, dentro da audiência, decisões, manifestações, ausências e requerimentos geram consequências imediatas.

CONCEITO-CHAVE

Audiência trabalhista = ambiente processual de concentração de atos, tentativa de conciliação, apresentação da resposta, instrução e, conforme o rito, encerramento/julgamento.

1.2. Regras gerais da audiência

A F21 organiza as regras gerais principalmente a partir dos arts. 813 a 817 da CLT.

REGRA — tempo

- as audiências realizam-se em **dias úteis previamente fixados**;
- devem **iniciar** entre **8h e 18h**;
- podem terminar depois das 18h, desde que tenham começado dentro da faixa legal;
- a duração contínua máxima indicada pela fonte é de **5 horas**, salvo matéria urgente.

REGRA — publicidade

A regra é a publicidade. A fonte menciona restrição em hipóteses de segredo de justiça, destacando, no recorte apresentado:

- interesse público ou social;
- proteção da intimidade;
- causa envolvendo arbitragem com cláusula de confidencialidade.

REGRA — local ou audiência extraordinária

Quando a audiência for realizada em local diverso ou for designada audiência extraordinária, a F21 destaca **antecedência mínima de 24 horas**.

REGRA — atraso do juiz

A F21 apresenta a regra de que, não comparecendo o juiz até **15 minutos** após o horário marcado, os presentes poderão retirar-se, com registro da ocorrência.

NÃO CONFUNDA

15 minutos não é tolerância para atraso da parte.

A F21 integra ao tema a **OJ 245 da SDI-I/TST**, segundo a qual não existe previsão legal tolerando atraso da parte para comparecimento à audiência.

PEGADINHA DE PROVA

- **Juiz:** a fonte trabalha com a janela de 15 minutos.
 - **Parte:** a OJ 245 afasta tolerância legal de atraso.
-

1.3. Poder de polícia e registro

A audiência deve ocorrer sob direção do juiz, que mantém ordem e decoro, podendo determinar retirada de quem perturbe os trabalhos e adotar as medidas processuais necessárias.

A F21 ainda registra a disciplina histórica de livro próprio para registro das audiências e observa que, com a informatização, as atas passaram a integrar os autos eletrônicos.

2. COMPARECIMENTO DAS PARTES**2.1. Regra central**

A F21 trabalha o art. 843 da CLT a partir de uma premissa simples:

reclamante e reclamado devem comparecer à audiência, independentemente do comparecimento de seus representantes, ressalvadas as hipóteses de representação admitidas.

2.2. Reclamante**REGRA**

Quando doença ou outro motivo ponderoso, devidamente comprovado, impedir o comparecimento pessoal, a fonte admite representação do reclamante por:

- empregado da mesma profissão/categoria indicada pela fonte; ou
- sindicato da categoria profissional.

EFEITO DA REPRESENTAÇÃO

A F21 diferencia essa representação daquela do empregador: as declarações do representante do empregado **não obrigam o reclamante** da mesma forma que as declarações do preposto obrigam o empregador.

COMPROVAÇÃO

O motivo impeditivo deve ser comprovado nos autos.

2.3. Reclamado e preposto

REGRA

O empregador pode ser substituído em audiência por preposto que tenha **conhecimento dos fatos**.

PONTO DE PROVA

Após a Reforma Trabalhista, a F21 destaca o art. 843, § 3º:

o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada.

CONSEQUÊNCIA

As declarações do preposto **obrigam o empregador**.

PEGADINHA

Não é suficiente colocar na audiência alguém que apenas “leu o processo”. Segundo a F21, a insuficiência de conhecimento dos fatos pode produzir consequência confessória.

ADVOGADO × PREPOSTO

A F21 afirma que o advogado não deve atuar simultaneamente, na mesma audiência, como advogado e preposto, mencionando o Código de Ética da OAB.

2.4. Súmula 122 do TST — atestado médico

A F21 utiliza a Súmula 122 para enfatizar que, para afastar a consequência da ausência da reclamada, o atestado deve indicar expressamente **impossibilidade de locomoção** do empregador ou do preposto no dia da audiência.

NÃO BASTA

- simples declaração de consulta;
- exame médico que não demonstre impossibilidade de locomoção;
- atestado genérico.

ENTENDA DE VERDADE

A prova relevante não é apenas “houve atendimento médico”, mas sim “o comparecimento à audiência era inviável”.

2.5. Representação em situações específicas

A fonte menciona ainda:

- sindicato atuando em reclamações plúrimas;

- sindicato em ações de cumprimento;
- disciplina específica de preposto da União em audiência trabalhista, com menção ao art. 5º da Lei 9.028/1995.

No recorte da União, a F21 destaca que o preposto deve ter **completo conhecimento do fato** e, se o representante judicial da União não estiver presente, deverá entregar a contestação subscrita pelo representante competente.

3. ARQUIVAMENTO, REVELIA, CONFISSÃO E CONTUMÁCIA

3.1. Fluxo-mestre do não comparecimento

AUDIÊNCIA INICIAL

↓

RECLAMANTE AUSENTE?

→ regra: **arquivamento**

RECLAMADO AUSENTE?

→ regra: **revelia + confissão quanto à matéria de fato**

AMBOS AUSENTES?

→ segundo a F21: **arquivamento**, porque a extinção provocada pela ausência do autor antecede logicamente o efeito útil da revelia.

3.2. Arquivamento

SITUAÇÃO

Reclamante não comparece à audiência em que sua presença é exigida e não há representação válida ou motivo juridicamente aceito.

REGRA

A reclamação é **arquivada**.

EFEITO

A F21 explica o arquivamento como **extinção do processo sem resolução do mérito**.

CUSTAS

Segundo a leitura que a F21 faz do art. 844, §§ 2º e 3º:

- a ausência do reclamante gera custas;
- a fonte indica **2% sobre o valor da causa**;
- isso é trabalhado mesmo em relação ao beneficiário da justiça gratuita;
- o reclamante dispõe de **15 dias** para comprovar motivo legalmente justificável;
- o pagamento das custas é apresentado como condição para propositura de nova demanda, ressalvada a justificativa admitida.

ARQUIVAMENTO × JUSTIÇA GRATUITA

A fonte faz questão de separar:

- extinção por outros motivos;
- extinção especificamente por ausência à audiência.

A consequência reforçada no material é peculiar à ausência que gera arquivamento.

3.3. Perempção

REGRA

Se o reclamante der causa a **dois arquivamentos consecutivos** por ausência à audiência inicial, a F21 relaciona os arts. 731 e 732 da CLT à sanção de **6 meses** sem poder reclamar perante a Justiça do Trabalho.

PEGADINHA

A fonte exige que os dois arquivamentos consecutivos decorram da causa específica indicada: **ausência à audiência**.

3.4. Revelia

CONCEITO NA F21

No processo do trabalho, a F21 não trabalha a revelia simplesmente como “falta de contestação”, mas a conecta ao **não comparecimento do reclamado à audiência em que deveria apresentar defesa**.

REGRA

Reclamado ausente → revelia.

EFEITO TÍPICO

A revelia vem acompanhada, em regra, de **confissão quanto à matéria de fato**.

NÃO CONFUNDA

Revelia é a situação processual.

Confissão ficta é um efeito probatório/processual que pode decorrer dela.

Por isso, é possível:

- haver revelia sem produzir confissão;
 - haver confissão ficta sem revelia.
-

3.5. Quando a revelia não produz o efeito confessório

A F21 organiza o art. 844, § 4º, em quatro hipóteses:

1. havendo pluralidade de reclamados, algum deles contesta a ação;
2. o litígio versa sobre direitos indisponíveis;
3. a inicial não vem acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
4. as alegações de fato do reclamante são inverossímeis ou contraditórias com prova dos autos.

FÓRMULA DE PROVA

REVELIA pode permanecer.

O que deixa de existir nessas hipóteses é o **efeito de confissão quanto à matéria de fato**.

3.6. Ação rescisória — Súmula 398 do TST

A F21 agrega a Súmula 398 para demonstrar outra situação em que a revelia não produz confissão: **ação rescisória**.

O fundamento didático apresentado é a natureza da decisão judicial atacada e a proteção da coisa julgada.

Ação rescisória não é aprofundada no M9. O tema completo pertence ao módulo próprio.

3.7. Art. 844, § 5º — advogado presente, parte ausente

A F21 reproduz a regra de que, ainda que ausente o reclamado, se o advogado estiver presente em audiência, **serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados**.

INTERPRETAÇÃO DA FONTE

A apostila vai além da literalidade e explica que:

- a contestação e os documentos podem restringir significativamente os efeitos da confissão;
- quando já há contestação nos autos e o advogado comparece, a fonte afirma que a aplicação prática da revelia/confissão pode perder força.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A redação legal transcrita pela própria F21 garante a aceitação da defesa e dos documentos, enquanto o comentário da apostila atribui ao dispositivo efeito mais amplo sobre a própria revelia.

Nesta etapa OFFLINE, o M9 preserva a interpretação da F21, mas não a transforma em atualização jurisprudencial definitiva. Esse ponto deve ser revisitado na auditoria jurídica externa.

3.8. Confissão ficta na audiência de instrução — Súmula 74

A F21 trabalha os três itens da Súmula 74 do TST.

ITEM I — ausência na audiência em prosseguimento

A parte expressamente intimada, com a cominação correspondente, que não comparece à audiência em prosseguimento na qual deveria depor pode sofrer **confissão ficta**.

PONTO DECISIVO

Isso vale para qualquer das partes.

Portanto:

- reclamado pode ser confesso;
- reclamante também pode ser confesso.

PEGADINHA

A ausência do reclamante à **audiência inicial** pode gerar arquivamento.

A ausência do reclamante à **audiência de instrução/prosseguimento**, após a fase adequada, pode gerar **confissão ficta**, e não arquivamento.

ITEM II — prova pré-constituída

A F21 destaca que a prova já existente nos autos pode ser confrontada com a confissão ficta.

CONSEQUÊNCIA

A confissão ficta não apaga automaticamente tudo o que já estava produzido no processo.

REGRA PRÁTICA

Prova anterior permanece apta a ser valorada contra a presunção produzida pela confissão.

ITEM III — poder do juiz

A vedação à produção posterior de prova recai sobre a **parte confessa**, mas não elimina o poder/dever do juiz de conduzir o processo e determinar as providências que considere necessárias.

O aprofundamento da produção e valoração da prova fica para o M10.

3.9. Revelia × confissão

Ponto	Revelia	Confissão ficta
Núcleo	situação ligada à ausência do reclamado no momento processual relevante	presunção relacionada à matéria de fato
Quem pode sofrer	reclamado	reclamante ou reclamado
Pode existir sem a outra?	sim	sim
Exemplo clássico	reclamado ausente na audiência inicial	parte intimada não comparece à audiência de instrução em que deveria depor
Efeito	pode gerar confissão	favorece, em princípio, a versão fática da parte contrária
Limitações	art. 844, § 4º; documentos/defesa aceitos nas hipóteses tratadas; situações jurisprudenciais	prova pré-constituída e poderes instrutórios do juiz, segundo Súmula 74

3.10. Arquivamento × revelia

Situação	Consequência-base
Reclamante ausente na audiência inicial	arquivamento
Reclamado ausente na audiência inicial	revelia e, em regra, confissão quanto à matéria de fato
Ambos ausentes	arquivamento
Reclamante ausente em audiência de instrução/prosseguimento, após contestada a ação	não se aplica automaticamente arquivamento; a F21 direciona para confissão ficta

Súmula 9 do TST

A F21 usa a Súmula 9 para reforçar que a ausência do reclamante quando a instrução foi adiada após contestada a ação **não importa arquivamento**.

3.11. Contumácia × revelia

CONTUMÁCIA

Gênero: inércia da parte na prática de ato processual no momento oportuno.

REVELIA

Espécie: no recorte da F21, corresponde à ausência do reclamado no momento de comparecimento/apresentação de defesa.

Contumácia é mais ampla. Revelia é uma manifestação específica.

4. RESPOSTA DO RECLAMADO E ATOS EM AUDIÊNCIA

4.1. Resposta do reclamado

A F21 trabalha a resposta principalmente a partir da audiência e do art. 847 da CLT.

DEFESA ORAL

Não havendo acordo, a fonte apresenta a possibilidade de defesa oral em **20 minutos**, após a leitura da reclamação, salvo se a leitura for dispensada.

DEFESA ESCRITA

A F21 reconhece a apresentação de defesa escrita pelo sistema eletrônico **até a audiência**.

COMPARATIVO

Defesa oral	Defesa escrita
realizada em audiência	protocolada no sistema eletrônico
até 20 minutos	a fonte admite apresentação até a audiência

Defesa oral	Defesa escrita
aparece após tentativa de conciliação e leitura/dispensa	evita a necessidade de sustentação integral oral da defesa
integra a lógica de oralidade	integra a prática do PJe

4.2. Compensação e retenção

A F21 integra ao tema da resposta:

Súmula 48 do TST

A compensação deve ser arguida **com a contestação**.

Art. 767 da CLT

A fonte associa compensação e retenção à matéria de defesa.

Súmula 18 do TST

A compensação, na Justiça do Trabalho, é limitada a **dívidas de natureza trabalhista**.

PEGADINHA

Compensação não é argumento para ser guardado para execução ou razões finais. O material a conecta diretamente à defesa.

4.3. Fluxo da audiência — rito ordinário, conforme a F21

A F21 apresenta, na prática didática do rito ordinário, três momentos:

1ª — audiência de conciliação/inicial

ABERTURA

↓

PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO

↓

NÃO HOUE ACORDO

↓

LEITURA DA RECLAMAÇÃO OU DISPENSA PELAS PARTES

↓

DEFESA DO RECLAMADO — oral, até 20 min, se não oferecida por escrito

↓

DESIGNAÇÃO/PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO

2ª — audiência de instrução

DEPOIMENTO PESSOAL

↓

ATOS INSTRUTÓRIOS NECESSÁRIOS

↓

RAZÕES FINAIS — até 10 min para cada parte

↓

NOVA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO

M9 não aprofunda meios de prova. Isso pertence ao M10.

3ª — audiência de julgamento/encerramento

A F21 explica que, na prática descrita, esse momento é utilizado para publicação/lançamento da decisão e não exige a presença das partes como uma audiência de instrução.

4.4. Rito sumaríssimo — visão necessária para o M9

A F21 concentra os atos em **uma única audiência**.

Fluxo didático apresentado pela fonte:

CONCILIAÇÃO

↓

LEITURA DA RECLAMAÇÃO OU DISPENSA

↓

DEFESA ORAL (20 MIN) OU ESCRITA

↓

DEPOIMENTO PESSOAL

↓

INSTRUÇÃO

↓

RAZÕES FINAIS (10 MIN CADA)

↓

NOVA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO

↓

JULGAMENTO

Quantidade de testemunhas e teoria probatória ficam fora do núcleo do M9 e serão aprofundadas no M10.

4.5. Protesto antipreclusivo

A F21 trata o protesto como mecanismo de insurgência imediata contra ato ou decisão ocorrida em audiência, utilizado para evitar a convalidação de nulidade relativa.

FLUXO

ATO/DECISÃO DO JUIZ

↓

PARTE DISCORDA E IDENTIFICA POSSÍVEL NULIDADE

↓

PROTESTO NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE LHE CABE FALAR

↓

REGISTRO DA INSURGÊNCIA

↓

PRESERVAÇÃO DA MATÉRIA PARA FUTURA IMPUGNAÇÃO

RENOVAÇÃO EM RAZÕES FINAIS

A F21 registra divergência doutrinária e prática regional, mas destaca precedente do TST de 2023 no sentido de que **não há exigência legal de renovação do protesto em razões finais** quando a nulidade já foi arguida oportunamente.

PEGADINHA

A parte não deve aguardar razões finais para levantar nulidade relativa que já poderia ter sido arguida antes.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA — artigo citado no bloco de protesto

Em um trecho, a F21 introduz a regra com referência ao **art. 765**, mas transcreve conteúdo e, logo depois, fundamenta o tema no **art. 795 da CLT**.

Como a própria fonte é internamente inconsistente nesse ponto, o M9 registra:

regra didática utilizada: nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade de fala, conforme a fundamentação que a própria F21 posteriormente associa ao art. 795.

A referência numérica deverá ser conferida na auditoria jurídica final antes da publicação.

5. CONCILIAÇÃO

5.1. Ideia central

A F21 trata a conciliação como elemento estrutural do processo do trabalho e a relaciona à busca de solução consensual.

A fonte utiliza o art. 764 da CLT para reforçar que dissídios individuais e coletivos submetidos à Justiça do Trabalho estão sujeitos à conciliação.

5.2. Momentos da conciliação

No fluxo do rito ordinário apresentado pela F21:

1. proposta no início da audiência;
2. nova proposta após as razões finais.

Além desses momentos, a fonte afirma que a conciliação pode ser buscada em outros momentos quando houver ambiente para autocomposição.

CONSEQUÊNCIA

O acordo pode ocorrer inclusive em fases posteriores, como fase recursal ou de execução, desde que submetido à homologação quando necessário.

5.3. Homologação não é automática — Súmula 418

A F21 integra a Súmula 418 do TST:

a homologação do acordo é faculdade do juiz.

EFEITO PRÁTICO

As partes não possuem direito líquido e certo à homologação de qualquer ajuste apresentado.

O QUE O JUIZ PODE EXAMINAR

Segundo a lógica da fonte:

- vícios de vontade;
- fraude;
- inadequação do ajuste;
- proteção contra soluções manifestamente injustas ou simuladas.

5.4. Efeito da homologação do acordo judicial

A F21 apresenta que a homologação do acordo encerra a controvérsia nos limites homologados e conduz ao trânsito em julgado.

Súmula 259 do TST

O termo de conciliação homologado é impugnável por **ação rescisória**, conforme o recorte trabalhado pela fonte.

OJ 132 da SDI-II

A F21 utiliza a OJ 132 para tratar da cláusula de plena e ampla quitação, sem ressalva, e dos efeitos sobre o extinto contrato de trabalho.

OJ 154 da SDI-II

A fonte também traz a OJ 154 para acordo prévio ao ajuizamento e registra, ela própria, ressalvas quanto à amplitude contemporânea de sua aplicabilidade.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A própria F21 qualifica a aplicabilidade da OJ 154 como ponto que merece cautela. Por isso, o M9 a preserva como **conteúdo da fonte**, sem apresentá-la como atualização externa definitiva.

5.5. Acordo judicial × acordo extrajudicial

Acordo judicial	Acordo extrajudicial
surge dentro de processo contencioso	nasce de ajuste formado fora da reclamação contenciosa e submetido ao procedimento especial de homologação
há reclamante e reclamado	a F21 trata os sujeitos como requerentes/interessados
conciliação integra o processo em andamento	procedimento começa por petição conjunta
homologação é faculdade judicial	homologação também depende de análise judicial
termo homologado recebe tratamento próprio quanto à coisa julgada	há disciplina específica dos arts. 855-B a 855-E

6. ACORDO EXTRAJUDICIAL

6.1. Natureza

A Reforma Trabalhista instituiu procedimento especial de **jurisdição voluntária** para homologação de acordo extrajudicial.

DIFERENÇA DIDÁTICA DA F21

Jurisdição contenciosa: há conflito, autor e réu.

Jurisdição voluntária: interessados levam ao Judiciário um negócio jurídico para controle/homologação.

6.2. Petição conjunta e advogados — art. 855-B

REGRA

O procedimento começa por **petição conjunta**.

REPRESENTAÇÃO

- representação por advogado é obrigatória;
- as partes **não podem usar o mesmo advogado**;
- o trabalhador pode ser assistido por advogado do sindicato de sua categoria.

PEGADINHA

Petição pode ser conjunta. Advogado não.

6.3. Verbas rescisórias — art. 855-C

A F21 enfatiza que o protocolo do acordo extrajudicial **não suspende nem interrompe** o prazo do art. 477, § 6º, trabalhado na fonte como **10 dias a partir do término do contrato**.

CONSEQUÊNCIA

O procedimento de homologação não serve para adiar o cumprimento das obrigações rescisórias.

6.4. Análise judicial — art. 855-D

No prazo de **15 dias a contar da distribuição da petição**, o juiz:

- analisará o acordo;
- poderá designar audiência, se entender necessária;
- proferirá sentença.

IMPORTANTE

A audiência é **facultativa**.

O juiz pode:

- homologar;
- negar homologação;

- examinar a validade do ajuste conforme os elementos do caso.

6.5. Prescrição — art. 855-E

A petição de homologação suspende a prescrição **quanto aos direitos nela especificados**.

SUSPENSÃO

O prazo para de correr, preservando o período já transcorrido.

SE A HOMOLOGAÇÃO FOR NEGADA

A F21 trabalha a regra de que o prazo volta a fluir **no dia útil seguinte ao trânsito em julgado** da decisão que negar a homologação.

O QUE ISSO EXIGE DO ACORDO

A fonte extrai do dispositivo a necessidade de **especificar os direitos** abrangidos pelo acordo.

6.6. Pessoa natural no procedimento

A F21 apresenta precedente da 6ª Turma do TST, de 2022, no sentido de que o procedimento de homologação trabalhista exige a presença de **ao menos uma pessoa natural** entre os requerentes, afastando o uso do procedimento apenas entre pessoas jurídicas.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Trata-se de precedente indicado pela fonte, não de atualização jurisprudencial realizada nesta etapa.

6.7. Recurso e impugnação — segundo a F21

A F21 diferencia:

Acordo judicial homologado no processo contencioso

O material direciona à ação rescisória, com apoio na Súmula 259.

Homologação de acordo extrajudicial

A própria fonte reconhece **ausência de pacificação** quanto ao meio de impugnação de decisão que homologa.

Negativa de homologação ou alteração das condições pactuadas

A F21 aponta **recurso ordinário ao TRT** e, posteriormente, recurso de revista ao TST, conforme o caso.

REGRA DE SEGURANÇA DO MÓDULO

Não transformar a parte controvertida em resposta absoluta de prova sem observar o enunciado e a fonte cobrada.

6.8. Fluxo do acordo extrajudicial

ACORDO FORMADO ENTRE OS INTERESSADOS

↓

PETIÇÃO CONJUNTA

↓

ADVOGADOS DISTINTOS

↓

DISTRIBUIÇÃO

↓

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS ESPECIFICADOS

↓

JUIZ ANALISA EM 15 DIAS

↓

AUDIÊNCIA? — FACULTATIVA

↓

SENTENÇA

SE HOMOLOGA

→ acordo torna-se título submetido ao cumprimento/execução se descumprido.

SE NEGA

→ após trânsito em julgado, prescrição volta a fluir no dia útil seguinte.

7. RECONVENÇÃO — F18

7.1. Conceito

A F18 define a reconvenção como instituto que, simultaneamente:

- integra o campo das respostas do réu; e
- possui natureza de **ação nova**.

CONCEITO-CHAVE

O réu, agora **reconvinte**, formula pretensão própria contra o autor, agora **reconvindo**, dentro dos mesmos autos.

7.2. Cabimento no processo do trabalho

A F18 registra que, embora a IN 39 do TST não trate expressamente da reconvenção no ponto citado, a doutrina e a jurisprudência aceitam seu cabimento no processo do trabalho.

A fonte utiliza o art. 343 do CPC como estrutura normativa aplicável.

7.3. Conexão

A pretensão reconvenicional deve ter conexão:

- com a ação principal; **ou**

- com o fundamento da defesa.

PEGADINHA

A reconvenção tem autonomia processual, mas não é uma ação completamente desconectada da controvérsia originária.

7.4. Resposta à reconvenção

Proposta a reconvenção, o autor/reconvindo será intimado, na pessoa do advogado, para responder em **15 dias**.

ENTENDA DE VERDADE

A “resposta à reconvenção” funciona, materialmente, como a defesa do autor contra a nova pretensão formulada pelo réu.

7.5. Autonomia

A F18 enfatiza:

- desistência da ação principal;
- ou causa extintiva que impeça o exame do mérito da ação principal

não impede automaticamente o prosseguimento da reconvenção.

NÃO CONFUNDA

Conexão material ≠ dependência processual absoluta.

7.6. Terceiros

A fonte reproduz os §§ 3º e 4º do art. 343:

- reconvenção pode ser proposta contra o autor **e terceiro**;
 - réu pode propor reconvenção **em litisconsórcio com terceiro**.
-

7.7. Substituição processual

Quando o autor atua como substituto processual, a F18 explica que a reconvenção deve observar a mesma qualidade processual, direcionando a pretensão em face do substituído por meio do substituto processual.

7.8. Reconvenção sem contestação

A F18 destaca o art. 343, § 6º:

o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

CUIDADO ESTRATÉGICO SEGUNDO A FONTE

A ausência de contestação pode produzir consequências desfavoráveis quanto aos fatos não impugnados. Portanto, possibilidade jurídica não significa que a estratégia seja sempre recomendável.

7.9. Honorários na reconvenção

A F18 liga o cabimento da reconvenção no processo do trabalho ao art. 791-A, § 5º, da CLT:

são devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

O aprofundamento da teoria de honorários pertence ao M11. Aqui aparece apenas como consequência específica da reconvenção.

7.10. Contestação × reconvenção

Contestação	Reconvenção
defesa contra a pretensão do autor	nova pretensão formulada pelo réu
busca impedir/reduzir acolhimento do pedido inicial	busca tutela jurisdicional em favor do reconvinte
integra a resposta do reclamado	também aparece no momento de resposta, mas possui natureza de ação
não cria, por si só, nova demanda autônoma	cria pretensão reconvenicional dentro dos mesmos autos
compensação e retenção podem aparecer como matéria defensiva	exige conexão com ação principal ou fundamento da defesa
não é condição para existir reconvenção	pode ser apresentada mesmo sem contestação, segundo art. 343, § 6º

7.11. Fluxo da reconvenção

AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA

↓

RÉU IDENTIFICA PRETENSÃO PRÓPRIA CONEXA

↓

PROPÕE RECONVENÇÃO

↓

RÉU = RECONVINTE / AUTOR = RECONVINDO

↓

AUTOR É INTIMADO NA PESSOA DO ADVOGADO

↓

RESPOSTA EM 15 DIAS

↓

AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO TRAMITAM NOS MESMOS AUTOS**EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO EXTINGUE NECESSARIAMENTE A RECONVENÇÃO**

4. LEI SECA ESSENCIAL

A lei seca não deve ser lida isoladamente. Use o dispositivo como âncora e imediatamente conecte a regra ao efeito processual.

Dispositivo	Núcleo para o M9	Como pode cair
CLT, arts. 813-817	regras gerais da audiência	horário, duração, local, direção e registro
CLT, art. 841	notificação inicial no limite necessário	48 horas para remessa e quinquídio de 5 dias no contexto trabalhado pela F21
CLT, art. 843	comparecimento e representação	preposto; representação do reclamante; conhecimento dos fatos
CLT, art. 844	ausência e seus efeitos	arquivamento, revelia, confissão, custas, exceções e § 5º
CLT, arts. 846-850	sequência da audiência	conciliação, defesa oral, instrução contextual, razões finais e renovação da conciliação
CLT, art. 764	conciliação	solução consensual ao longo do processo
CLT, arts. 855-B a 855-E	acordo extrajudicial	petição conjunta, advogados, análise judicial e prescrição
CPC, art. 343	reconvenção	conexão, resposta, terceiros, autonomia e apresentação sem contestação
CLT, art. 791-A, § 5º	reconvenção	honorários sucumbenciais na reconvenção, conforme F18

5. FLUXOS PROCESSUAIS

5.1. Ausência na audiência inicial

CHAMAMENTO DAS PARTES

RECLAMANTE AUSENTE? → arquivamento, em regra

RECLAMADO AUSENTE? → revelia + confissão quanto à matéria de fato, em regra

AMBOS AUSENTES? → arquivamento, segundo a F21

5.2. Audiência e resposta

ABERTURA

↓

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO

↓

NÃO HOUE ACORDO

↓

LEITURA DA RECLAMAÇÃO OU DISPENSA

↓

DEFESA ORAL (20 MIN) OU DEFESA ESCRITA

↓

INSTRUÇÃO - aprofundamento no M10

↓

RAZÕES FINAIS (10 MIN POR PARTE)

↓

NOVA PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO

↓

DECISÃO / ENCERRAMENTO

5.3. Protesto antipreclusivo

ATO OU DECISÃO

↓

IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL NULIDADE RELATIVA

↓

PROTESTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE

↓

REGISTRO

↓

PRESERVAÇÃO DA MATÉRIA PARA IMPUGNAÇÃO FUTURA

5.4. Acordo extrajudicial

ACORDO ENTRE OS INTERESSADOS

↓

PETIÇÃO CONJUNTA

↓

ADVOGADOS DISTINTOS

↓

DISTRIBUIÇÃO

↓

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS ESPECIFICADOS

↓

ANÁLISE JUDICIAL EM 15 DIAS

↓

AUDIÊNCIA, SE NECESSÁRIA

↓

SENTENÇA

5.5. Reconvenção

AÇÃO PRINCIPAL

↓

RÉU IDENTIFICA PRETENSÃO PRÓPRIA CONEXA

↓

RECONVENÇÃO

↓

AUTOR = RECONVINDO

↓

RESPOSTA EM 15 DIAS

↓

TRAMITAÇÃO NOS MESMOS AUTOS

↓

EXTINÇÃO DA PRINCIPAL NÃO EXTINGUE NECESSARIAMENTE A RECONVENÇÃO

6. COMPARATIVOS - NÃO CONFUNDA

Reclamante ausente × reclamado ausente

Reclamante	Reclamado
audiência inicial: arquivamento	audiência inicial: revelia e, em regra, confissão quanto à matéria de fato
pode haver custas conforme art. 844, §§ 2º e 3º trabalhados pela fonte	defesa/documentos podem ser aceitos nas condições do § 5º
duas ausências consecutivas gerando arquivamento podem levar à perempção	art. 844, § 4º limita o efeito confessório
audiência de instrução: pode haver confissão ficta	audiência de instrução: pode haver confissão ficta

Revelia × confissão

Revelia: situação de ausência do reclamado no momento processual pertinente.

Confissão: consequência ligada à matéria de fato, que pode atingir qualquer parte.

Defesa oral × escrita

Oral: até 20 minutos em audiência.

Escrita: via sistema eletrônico até a audiência, conforme F21.

Contestação × reconvenção

Contestação: reação defensiva.

Reconvenção: pretensão nova do réu.

Acordo judicial × extrajudicial

Judicial: feito dentro do processo contencioso.

Extrajudicial: procedimento de jurisdição voluntária dos arts. 855-B a 855-E.

Rito ordinário × sumaríssimo — somente no necessário

Ordinário na didática da F21: audiência inicial/conciliação → instrução → julgamento/encerramento.

Sumaríssimo: concentração dos atos em audiência única.

7. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Situação	Fonte	Consequência/observação
8h a 18h	faixa para início das audiências	F21 / art. 813 trabalhado na fonte	audiência pode terminar depois das 18h
5 horas contínuas	duração máxima ordinária da audiência	F21	exceção para matéria urgente
24 horas	antecedência para local diverso/audiência extraordinária	F21	regra de preparação da audiência
15 minutos	ausência do juiz após horário marcado	F21	presentes podem retirar-se conforme disciplina apresentada
48 horas	remessa da notificação inicial após protocolo	F21 / art. 841	contextualização necessária do caminho até audiência
5 dias	intervalo mínimo entre recebimento da notificação pelo reclamado e audiência	F21	quinqüídio; fonte aponta nulidade se desrespeitado
15 dias	reclamante comprovar motivo justificável da ausência	F21 / art. 844, § 2º	pode afastar obrigação de custas decorrente do arquivamento
6 meses	perempção após dois arquivamentos consecutivos nas condições tratadas	F21 / arts. 731-732	perda temporária do direito de reclamar perante a JT, conforme fonte
20 minutos	defesa oral do reclamado	F21 / art. 847	se defesa escrita não tiver sido oferecida
10 minutos por parte	razões finais	F21 / art. 850	antes da renovação da proposta de conciliação
10 dias	pagamento das verbas rescisórias no contexto do acordo extrajudicial	F21 / art. 477, § 6º	homologação não suspende/interrompe o prazo

Prazo	Situação	Fonte	Consequência/observação
15 dias	juiz analisar acordo extrajudicial após distribuição	F21 / art. 855-D	pode designar audiência e profere sentença
dia útil seguinte ao trânsito em julgado	retomada da prescrição após negativa de homologação	F21 / art. 855-E	prazo volta a fluir
15 dias	resposta do reconvindo à reconvenção	F18 / art. 343, § 1º CPC	intimação na pessoa do advogado

8. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

- **8h a 18h:** faixa de início das audiências.
- **5 horas:** duração contínua máxima ordinária, salvo urgência.
- **24 horas:** antecedência das hipóteses especiais de audiência tratadas pela F21.
- **15 minutos:** regra trabalhada para ausência do juiz após o horário; não é tolerância da parte.
- **48 horas:** remessa da notificação inicial após o protocolo, no contexto do art. 841.
- **5 dias:** quinquídio entre recebimento da notificação e audiência.
- **15 dias:** justificativa da ausência do reclamante no recorte do art. 844, § 2º.
- **6 meses:** perempção nas condições tratadas pela fonte.
- **20 minutos:** defesa oral.
- **10 minutos por parte:** razões finais.
- **10 dias:** prazo rescisório contextualizado no acordo extrajudicial.
- **15 dias:** análise judicial do acordo extrajudicial.
- **15 dias:** resposta à reconvenção.

9. JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

Súmula 122 do TST

Atestado para afastar consequência da ausência da reclamada deve indicar impossibilidade de locomoção do empregador/preposto.

Súmula 74 do TST

Confissão ficta por ausência à audiência em prosseguimento; preservação da prova pré-constituída; limitação da vedação probatória à parte confessa, sem retirar poderes do magistrado.

Súmula 398 do TST

Revelia na ação rescisória não produz confissão.

Súmula 418 do TST

Homologação de acordo é faculdade judicial.

Súmula 259 do TST

Termo de conciliação homologado: impugnação por ação rescisória no recorte apresentado.

Súmula 48 do TST

Compensação deve ser arguida com a contestação.

Súmula 18 do TST

Compensação restrita a dívidas trabalhistas.

Súmula 9 do TST

Ausência do reclamante após adiada a instrução, já contestada a ação, não gera arquivamento.

OJ 245 da SDI-I

Não existe tolerância legal para atraso da parte à audiência.

OJ 152 da SDI-I

Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia do art. 844.

OJ 132 da SDI-II

Acordo judicial homologado com plena e ampla quitação, sem ressalva, recebe o alcance indicado pela orientação sobre o extinto contrato.

OJ 154 da SDI-II

F21 apresenta regra específica sobre rescisória de sentença homologatória de acordo prévio e, ao mesmo tempo, registra cautela sobre sua aplicabilidade atual.

10. REVISÃO DE 5 MINUTOS

Audiência

Dias úteis; início entre 8h e 18h; máximo de 5 horas contínuas, salvo urgência; 24 horas nas hipóteses especiais da F21; 15 minutos na regra trabalhada para ausência do juiz; atraso da parte sem tolerância legal segundo a OJ 245.

Ausência

Reclamante na audiência inicial → arquivamento. Reclamado → revelia e, em regra, confissão quanto à matéria de fato. Ambos → arquivamento, conforme sistematização da F21.

Arquivamento

Extinção sem mérito; custas no recorte do art. 844; 15 dias para justificativa; dois arquivamentos consecutivos nas condições da fonte → perempção de 6 meses.

Revelia e confissão

Não são sinônimos. Art. 844, § 4º limita o efeito confessório. Súmula 74: confissão na audiência de prosseguimento, prova pré-constituída e poder instrutório do juiz.

Resposta

Defesa oral em 20 minutos ou escrita no sistema, conforme F21. Compensação deve ser arguida com a contestação.

Conciliação

Elemento estrutural do processo. Homologação é faculdade judicial, conforme Súmula 418.

Acordo extrajudicial

Petição conjunta; advogados distintos; prazo rescisório continua; juiz analisa em 15 dias; prescrição dos direitos especificados fica suspensa.

Reconvenção

Pretensão própria do réu; conexão; resposta em 15 dias; autonomia; terceiros; pode existir sem contestação; honorários específicos segundo F18.

11. MÓDULO EM 1 MINUTO

Audiência: 8h-18h, 5h contínuas, 15 min é regra do juiz e não tolerância da parte.

Ausência: reclamante = arquivamento; reclamado = revelia + confissão em regra.

Confissão: também pode atingir o reclamante na instrução.

Resposta: oral 20 min ou escrita; compensação com contestação.

Conciliação: homologação é faculdade judicial.

Extrajudicial: petição conjunta, advogados distintos, juiz em 15 dias, prescrição suspensa quanto aos direitos especificados.

Reconvenção: ação do réu nos mesmos autos, conexão, resposta em 15 dias, autonomia e possibilidade sem contestação.

12. O QUE DECORAR

1. Reclamante ausente na audiência inicial → arquivamento.
 2. Reclamado ausente → revelia + confissão quanto à matéria de fato, em regra.
 3. Revelia não é sinônimo de confissão.
 4. Reclamante também pode sofrer confissão ficta na audiência de instrução.
 5. Art. 844, § 4º: quatro hipóteses que afastam o efeito confessório da revelia.
 6. Advogado presente com reclamado ausente: defesa e documentos são aceitos.
 7. Súmula 74: prova pré-constituída continua relevante contra confissão ficta.
 8. Defesa oral: 20 minutos.
 9. Razões finais: 10 minutos para cada parte.
 10. Atraso da parte não tem tolerância legal — OJ 245.
 11. Compensação: alegar com a contestação — Súmula 48.
 12. Acordo extrajudicial: petição conjunta + advogados distintos.
 13. Juiz: 15 dias para analisar o acordo extrajudicial.
 14. Pedido de homologação suspende a prescrição dos direitos especificados.
 15. Reconvenção: conexão com ação principal ou fundamento da defesa.
 16. Resposta à reconvenção: 15 dias.
 17. Reconvenção pode prosseguir mesmo com extinção da ação principal.
 18. Reconvenção pode ser apresentada sem contestação, segundo art. 343, § 6º.
 19. Honorários são devidos na reconvenção — art. 791-A, § 5º, conforme F18.
-

13. PEGADINHAS DE PROVA

PEGADINHA 1

Arquivamento = reclamante ausente na audiência inicial.

Não aplique automaticamente essa consequência à audiência de instrução.

PEGADINHA 2

Revelia ≠ confissão.

O art. 844, § 4º mostra que pode haver revelia sem o efeito confessório.

PEGADINHA 3

Reclamante também pode ser confesso.

PEGADINHA 4

Atestado genérico não basta para a regra da Súmula 122.

PEGADINHA 5

Preposto não precisa ser empregado da reclamada.

PEGADINHA 6

Advogado e preposto não devem ser confundidos.

PEGADINHA 7

15 minutos é regra tratada para o juiz, não tolerância para atraso da parte.

PEGADINHA 8

Petição do acordo extrajudicial é conjunta, mas os advogados devem ser distintos.

PEGADINHA 9

Homologação não é direito automático das partes.

PEGADINHA 10

Reconvenção pode existir sem contestação.

PEGADINHA 11

Conexão não significa dependência total: a reconvenção pode sobreviver à extinção da ação principal.

PEGADINHA 12

Compensação deve vir com a contestação.

14. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- chamar revelia e confissão de sinônimos;
- aplicar a mesma consequência à ausência do reclamante e do reclamado na audiência inicial;
- transformar ausência do reclamante à instrução em arquivamento automático;
- inventar prazo não presente nas fontes;
- dizer que o preposto obrigatoriamente deve ser empregado;
- ignorar as quatro hipóteses do art. 844, § 4º;
- dizer que a prova pré-constituída desaparece diante da confissão ficta;
- aprofundar teoria da prova dentro do M9;
- repetir toda a teoria de petição inicial e procedimentos do M8;

- confundir contestação com reconvenção;
 - usar os capítulos de IDPJ, responsabilidade de sócio ou IAFG da F18;
 - ensinar como pacificado ponto que a própria F21 trata como controvertido;
 - atualizar jurisprudência silenciosamente;
 - ignorar as inconsistências internas da F21 registradas no relatório de fidelidade.
-

15. CHECKLIST FINAL

- OK - F21 validada e usada como fonte principal.
 - OK - F18 validada e limitada ao capítulo de reconvenção.
 - OK - Código Gran da F21 confirmado.
 - OK - Código Gran da F18 não inventado.
 - OK - Audiência organizada por regras + fluxo.
 - OK - Comparecimento das partes estruturado.
 - OK - Preposto tratado.
 - OK - Arquivamento tratado.
 - OK - Perempção tratada.
 - OK - Revelia tratada.
 - OK - Confissão tratada.
 - OK - Súmula 74 integrada.
 - OK - Art. 844, § 4º estruturado.
 - OK - Art. 844, § 5º preservado com ressalva de auditoria.
 - OK - Contumácia diferenciada.
 - OK - Resposta oral × escrita comparada.
 - OK - Compensação e retenção inseridas no ponto correto.
 - OK - Protesto antipreclusivo tratado.
 - OK - Conciliação organizada.
 - OK - Acordo judicial × extrajudicial comparado.
 - OK - Arts. 855-B a 855-E organizados.
 - OK - Reconvenção estruturada exclusivamente com F18.
 - OK - Contestação × reconvenção comparada.
 - OK - Todos os prazos identificados na fonte foram reunidos.
 - OK - Fronteira M8 × M9 preservada.
 - OK - Fronteira M9 × M10 preservada.
 - OK - F18 — IDPJ/sócio/IAFG excluídos.
 - OK - Jurisprudência desatualizável marcada para revisão futura.
 - OK - Nenhuma pesquisa jurídica externa foi usada para substituir a teoria das fontes.
 - OK - Nenhuma publicação/deploy foi realizada.
-

16. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

16.1. Art. 844, § 5º

A F21 atribui ao dispositivo interpretação mais ampla do que a literalidade transcrita. Confirmar jurisprudência atual antes da publicação.

16.2. Protesto antipreclusivo

A F21 apresenta referência numérica inconsistente entre arts. 765 e 795. A regra foi preservada, mas a citação deve ser validada.

16.3. Número mínimo de propostas de conciliação no sumaríssimo

O fluxo da própria F21 lista proposta inicial e renovação final, enquanto o capítulo de conciliação afirma que, no sumaríssimo, a obrigatoriedade seria de uma tentativa. Tratar como inconsistência interna da fonte e verificar antes de publicar.

16.4. OJ 154 da SDI-II

A F21 registra dúvida sobre a amplitude contemporânea da orientação. Exige revisão jurisprudencial futura.

16.5. Precedentes de 2022/2023

O precedente sobre pessoas jurídicas no acordo extrajudicial e o precedente sobre protesto antipreclusivo foram preservados conforme a apostila, sem pesquisa externa de atualização.

16.6. Súmula 377 — comentário histórico

A F21 reproduz a redação histórica e, em outro trecho, faz comentário que pode gerar leitura inconsistente sobre as antigas exceções. O M9 não usa esse detalhe histórico como regra atual.

16.7. Código Gran da F18

Não foi localizado expressamente no texto lido. Não inferir a partir de números do nome do arquivo.

17. AUDITORIA FINAL DO MÓDULO

17.1. Fidelidade às fontes

F21

Utilizado: - arts. 813 a 817 na organização de regras gerais; - art. 841 somente para contextualização temporal da audiência; - arts. 843 a 845 para comparecimento, representação, arquivamento, revelia e confissão; - arts. 846 a 850 para fluxo da audiência, defesa, instrução em nível contextual, razões finais e conciliação; - arts. 855-B a 855-E para homologação de acordo extrajudicial; - art. 764 e jurisprudência associada à conciliação; - súmulas e OJs explicitamente integradas pela fonte.

Não utilizado como expansão externa: - doutrina ou jurisprudência não presentes na F21; - atualização normativa posterior; - aprofundamento probatório pertencente ao M10; - teoria completa de reclamação e petição inicial pertencente ao M8.

F18

Utilizado exclusivamente: - capítulo 4 — Reconvenção; - art. 343 do CPC conforme trabalhado na apostila; - art. 791-A, § 5º conforme tratado pela fonte.

Excluído: - IDPJ; - responsabilidade de sócio; - inquérito judicial para apuração de falta grave; - execução e temas correlatos desses capítulos.

17.2. Fronteiras

Tema	Destino
Petição inicial e requisitos	M8
Ritos em profundidade	M8
Notificação inicial em profundidade	M8/Módulo anterior correspondente
Audiência	M9
Comparecimento e representação em audiência	M9
Arquivamento	M9
Revelia e confissão	M9
Resposta do reclamado	M9
Conciliação	M9
Acordo extrajudicial	M9
Reconvenção	M9
Teoria geral das provas	M10
Ônus da prova	M10

Tema	Destino
Meios de prova em profundidade	M10
Honorários em profundidade	M11
Ação rescisória em profundidade	módulo próprio
Execução em profundidade	módulos próprios de execução

17.3. Fontes exatas utilizadas

F21 — principal

Arquivo: 2025-08-15-13-59-41-73318365-audiencias-acordo-extrajudicial-resposta-do-reclamado-e-conciliacao-e1755277181.pdf

Título: Audiências, Acordo Extrajudicial, Resposta do Reclamado e Conciliação

Autor: Gustavo Deitos

Código Gran: 250807396975

Extensão: 117 páginas

Uso: fonte principal integral do M9, respeitadas as fronteiras com M8 e M10.

F18 — complementar

Arquivo: 2023-05-04-08-46-45-73330605-idpj-iafg-responsabilidade-do-socio-e-reconvencao-e1683200805.pdf

Título: IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção

Autor: Gustavo Deitos

Extensão: 63 páginas

Uso: exclusivamente capítulo 4 — Reconvenção.

Código Gran: não identificado expressamente no texto lido.

18. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1

Conforme as regras gerais de audiência trabalhadas no M9, assinale a alternativa correta.

- A. Toda audiência deve terminar até as 18 horas.
- B. A audiência pode iniciar a qualquer hora, desde que dure menos de 5 horas.
- C. A faixa de início é de 8h a 18h e a duração contínua máxima, em regra, é de 5 horas, salvo matéria urgente.
- D. O limite de 5 horas é absoluto, sem exceção.
- E. A audiência só pode ser realizada na sede do juízo e jamais em local diverso.

Questão 2

A respeito do comparecimento e da representação em audiência, assinale a alternativa correta.

- A. O preposto deve ser empregado da reclamada.
- B. O preposto precisa ter conhecimento dos fatos e suas declarações obrigam o empregador.
- C. A presença do advogado sempre dispensa a presença da parte.
- D. Atestado médico genérico é suficiente para afastar a consequência da ausência da reclamada.
- E. O reclamante jamais pode ser representado em audiência.

Questão 3

O reclamante deixa de comparecer à audiência inicial sem representação válida. Segundo a sistematização preservada da F21, assinale a alternativa correta.

- A. O processo prossegue e o reclamante é apenas confesso.
- B. O processo é arquivado; a fonte trabalha custas e prazo de 15 dias para comprovação de motivo legalmente justificável.
- C. O reclamado torna-se automaticamente revel.
- D. O processo fica suspenso por 6 meses em qualquer hipótese.
- E. A ausência é irrelevante se o advogado estiver presente.

Questão 4

Qual das hipóteses abaixo corresponde a situação em que a revelia pode existir sem produzir o efeito de confissão quanto à matéria de fato, conforme o art. 844, § 4º, no recorte da F21?

- A. O reclamante formula alegação verossímil e desacompanhada de qualquer documento, ainda que a lei não exija instrumento específico.
- B. O reclamado chega após o horário, mas antes do encerramento da audiência.
- C. Em pluralidade de reclamados, um deles contesta a ação.
- D. O advogado do reclamante falta à audiência, mas o reclamante comparece.
- E. O juiz deixa de renovar a proposta de conciliação.

Questão 5

Sobre a confissão ficta na audiência em prosseguimento, à luz da Súmula 74 do TST trabalhada pela F21, assinale a alternativa correta.

- A. Apenas o reclamado pode sofrer confissão ficta.
- B. A aplicação da confissão elimina toda prova já produzida.
- C. A parte confessa conserva direito irrestrito de produzir novas provas posteriores.
- D. A prova pré-constituída pode ser confrontada com a confissão ficta e os poderes instrutórios do juiz permanecem.
- E. A ausência do reclamante à instrução necessariamente arquiva o processo.

Questão 6

Quanto à resposta do reclamado, assinale a alternativa correta.

- A. A defesa oral dispõe de 10 minutos.
- B. A compensação pode ser suscitada pela primeira vez na execução.
- C. A F21 trabalha defesa oral de 20 minutos e admite defesa escrita pelo sistema eletrônico até a audiência.
- D. A retenção nunca pode ser matéria de defesa.
- E. A compensação pode envolver livremente dívidas civis estranhas à relação de trabalho.

Questão 7

Em audiência de instrução, o juiz indefere requerimento e a parte entende haver nulidade relativa. Segundo o bloco de protesto antipreclusivo preservado no M9, a conduta mais compatível com a fonte é:

- A. permanecer em silêncio e alegar a nulidade apenas no recurso.
- B. protestar na primeira oportunidade em que lhe caiba falar, registrando a insurgência.
- C. interpor imediatamente recurso ordinário contra toda decisão interlocutória.
- D. aguardar necessariamente as razões finais para protestar pela primeira vez.
- E. abandonar a audiência, porque o protesto não possui utilidade processual.

Questão 8

A respeito da conciliação e da homologação judicial, assinale a alternativa correta.

- A. O juiz é obrigado a homologar o acordo sempre que as partes concordarem.
- B. A Súmula 418 do TST, no recorte da F21, trata a homologação como faculdade judicial.
- C. O acordo só pode ocorrer antes da apresentação da defesa.
- D. A conciliação não pode ocorrer na fase recursal ou de execução.
- E. O termo de conciliação homologado nunca produz efeitos de coisa julgada.

Questão 9

No procedimento de homologação de acordo extrajudicial, assinale a alternativa correta.

- A. O procedimento começa por petições separadas de cada interessado.
- B. As partes podem compartilhar o mesmo advogado.

- C. A audiência para análise do acordo é obrigatória.
- D. A petição conjunta suspende a prescrição dos direitos nela especificados e o juiz analisa o acordo em 15 dias da distribuição.
- E. O protocolo do acordo suspende o prazo rescisório tratado pelo art. 477, § 6º.

Questão 10

Sobre a reconvenção no processo do trabalho, conforme o capítulo 4 da F18, assinale a alternativa correta.

- A. A reconvenção depende necessariamente da apresentação de contestação.
- B. A reconvenção não pode envolver terceiro.
- C. A desistência da ação principal extingue sempre a reconvenção.
- D. A pretensão reconvenicional independe de qualquer conexão com a demanda ou com a defesa.
- E. A reconvenção pode ser apresentada sem contestação; exige conexão com a ação principal ou fundamento da defesa; e o reconvido tem 15 dias para responder.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa C.

Comentário: a F21 trabalha a faixa de início entre 8h e 18h e a duração contínua máxima de 5 horas, ressalvada urgência. A alternativa A engana ao transformar limite de início em limite de término.

Questão 2 - alternativa B.

Comentário: o preposto deve conhecer os fatos e suas declarações obrigam o empregador. A alternativa A reproduz regra histórica superada no recorte atual da fonte.

Questão 3 - alternativa B.

Comentário: a ausência do reclamante à audiência inicial gera arquivamento. A F21 também trabalha o prazo de 15 dias para justificar a ausência no contexto das custas. A alternativa A confunde audiência inicial com audiência de instrução.

Questão 4 - alternativa C.

Comentário: a pluralidade de reclamados com contestação de um deles é uma das hipóteses do art. 844, § 4º, em que o efeito confessório não se produz. A pegadinha é achar que revelia e confissão são inseparáveis.

Questão 5 - alternativa D.

Comentário: a Súmula 74 preserva a relevância da prova pré-constituída e não retira o poder instrutório do juiz. A alternativa E erra porque ausência na instrução não equivale automaticamente a arquivamento.

Questão 6 - alternativa C.

Comentário: defesa oral de 20 minutos e defesa escrita via sistema até a audiência são os parâmetros organizados pela F21. A Súmula 48 exige que a compensação seja arguida com a contestação e a Súmula 18 a restringe a dívidas trabalhistas.

Questão 7 - alternativa B.

Comentário: a lógica do protesto antipreclusivo é suscitar a nulidade relativa na primeira oportunidade. A F21 registra entendimento do TST no sentido de que não é necessária renovação em razões finais quando a insurgência já foi feita oportunamente.

Questão 8 - alternativa B.

Comentário: a Súmula 418 afasta direito automático à homologação. A alternativa C engana porque a F21 admite conciliação em diferentes momentos, inclusive fases posteriores.

Questão 9 - alternativa D.

Comentário: arts. 855-B a 855-E: petição conjunta, advogados distintos, audiência facultativa, análise judicial em 15 dias e suspensão da prescrição dos direitos especificados. O procedimento não paralisa o prazo rescisório destacado pela F21.

Questão 10 - alternativa E.

Comentário: o art. 343 do CPC, conforme trabalhado pela F18, admite reconvenção independentemente de contestação, exige conexão e estabelece resposta em 15 dias. A autonomia explica por que a extinção da principal não encerra necessariamente a reconvenção.